

시 정 사 항

일련 번호 19세무 - 2 - 02

제 목 취득세 등 납부 시 지방세 감면규정 미적용

소 관 부 서 ○○○◆지역본부 관리부

관 계 부 서

내 용

우리 공사는 천연가스 수요증대 및 안정적 공급을 위한 최적의 공급인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이를 위해 기존 설비의 증설 및 보강 공사, 미공급지역에 대한 신규 공급설비 건설공사 등을 적기에 수행하고자 부단히 노력하고 있다.

○○○◆지역본부는 2015.9.2. (주)○○○건설과 체결한 ○○○◆■에너지 건설공사(계약기간: 2015.9.2. ~ 2016.11.30.)의 관리 및 감독 업무를 수행하였다. 이후 위 본부는 2016.11.30. ○○○◆■에너지 건설공사를 최종 준공처리 하였다.

한편, 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따라 취득세 과세대상 물건을 취득한 자는 취득 후 60일 이내에 취득세를 납부 하여야 한다.

또한, 「지방세특례제한법」 제78조(산업단지 등에 대한 감면) 제4항 및 「지방세특례제한법」 부칙 제25조(산업단지 입주기업 등에 대한 경감세율 특례)에 따라 산업단지 내 사업시행자와 2015.12.31.까지 토지 분양계약을 체결하고 2017.12.31.까지 부동산을 취득할 경우 취득세를 전액 면제한다고 되어 있다.

1. 원시취득 신고 시 취득세 감면조항 과소 적용

상기 ○○○◆■에너지 건설공사는 우리 공사가 사업시행자(○○○◆■★)와 2015.9.17. 토지 분양계약을 체결하고, 2016.10월 부동산(건물 및 가스관)을 취득하였으므로 취득세 전액 면제 대상에 해당된다.

따라서 위 산업단지 내에 준공한 건축물, 지목변경 공사비(토지) 및 가스관에 대해서는 최초 원시취득 시 취득세를 100% 면제 받아야 한다.

그러나 위 본부는 2017.12.11. 원시취득세 신고 및 납부 시 산업단지 내에 준공한 건물, 가스배관, 지목변경 공사비(토지)에 대해서 100% 감면신청 하지 않고 [표 1]과 같이 감면조항을 과소 적용하거나 적용하지 아니하고 세액을 계산하고 신고·납부하였다.

[표1] 원시취득세 신고·납부 내역

과세대상	과세표준	산출세액	감면세액(감면율)	납부세액
건축물	5,143,042,528	144,005,191	108,003,893(75%)	36,001,298
가스관	11,772,858,652	235,457,173	117,728,587(50%)	117,728,586
지목변경	1,236,274,948	24,725,499	0(0%)	24,725,499
합 계	18,152,176,128	404,187,863	225,732,480	178,455,383

*농어촌특별세 등 부가세는 제외

2. 원시취득 시 과소 적용한 감면조항 경정청구 시에도 미반영

△△처 △△부는 건설공사의 준공이 완료되면 「건설공사비 정산지침」에 따라 정산업무를 수행한 후 같은 지침 제11조(정산) 2항에 따라 정산결과를 관련 부서에 통보하고 있다.

그리고 ○○◆지역본부는 상기 정산결과를 통보 받는 즉시 지방세 업무(수정신고 또는 경정청구)를 완료하여야 한다.

△△처 △△부는 위 본부에 2018.9.5. 정산결과를 통보하였다. (○○부-1042 “○○○ 천연가스 공급시설 건설공사 최종 정산결과 알림”)

한편, 우리 공사 규정 「직제규정시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따르면 지역본부·기지본부·기지건설단 관리부는 자산 및 세무관련(건축 또는 토목공사에 의한 취득세 및 등록세 수정신고) 업무를 수행하여야 한다.

따라서 ○○◆지역본부 관리부는 정산결과와 원시취득세 납부 자료를 비교 및 검토하여 환급받을 세액이 발생할 경우 「지방세기본법」 제50조(경정 등의 청구)에 따라 관할청에 즉시 경정청구 하여야 한다.

특히, 위 본부 관리부는 건설관련 부서가 최초로 신고·납부한 취득세 신고서, 지방세 감면 신청서 및 지방세특례제한법 등을 검토하여 원시취득 시 반영하지 않은 사항이 있을 경우 이를 경정청구서에 반영하여야 한다.

그러나 위 본부 관리부는 2019.1월 지방세특례제한법 상 감면 조항을 완전히 반영하지 않고 [표2]와 같이 경정청구를 수행하고, 과다 납부한 취득세 51,709,973원(*)을 환급 받았다.

* [표1] 납부세액 178,455,383원 - [표2] 확정세액 126,745,410원

[표2] ○○◆지역본부 경정청구 내역

과세대상	과세 표준	산출세액	감면세액	확정세액
건축물	4,763,642,873	133,382,000	100,036,500 _(75%)	33,345,500
가스관	8,136,272,371	162,725,447	81,362,724 _(50%)	81,362,723
지목변경	601,859,336	12,037,187	0 _(0%)	12,037,187
합 계	13,501,774,580	308,144,634	181,399,224	126,745,410

*농어촌특별세 등 부가세별도

위 본부 관리부가 2019.1월 경정청구 시 지방세특례제한법 상 감면 조항을 제대로 적용하였을 경우 확정세액은 [표3]과 같이 64,120,953원이 되고 환급세액은 62,624,457원(**) 증가하게 된다.

** [표2] 확정세액 126,745,410원 - [표3] 확정세액 64,120,953원

[표3] 올바른 경정청구

과세대상	과세 표준	산출세액	감면세액	확정세액
건축물	4,763,642,873	133,382,000	133,382,000 _(100%)	0
가스관	8,136,272,371	162,725,447	98,604,494 _(**)	64,120,953
지목변경	601,859,336	12,037,187	12,037,187 _(100%)	0
합 계	13,501,774,580	308,144,634	244,023,681	64,120,953

*농어촌특별세 등 부가세별도

**주배관 총연장(1,370m) 중 산업단지 내 배관 연장(290.66m)은 100% 감면, 그 외 주배관(1,079m)은 기존대로 50% 감면 적용

- 100% 감면 : 산출세액(162,725,447) × 290.66m/1,370m × 100% = 34,523,926
- 50% 감면 : 산출세액(162,725,447) × 1,079m/1,370m × 50% = 64,080,569

따라서 위 본부 관리부가 경정청구를 제대로 수행하지 못한 결과 2017.12.11. გადა 납부한 취득세 약 63백만 원을 감사일 현재까지 환급받지 않고 있다.

관계부서 의견

○○◆지역본부는 향후 건설공사 후 자산취득 시 관계 법령 등을 면밀히 검토하고 동 사항을 전 부서에 전파하여 이와 같은 사례가 재발하지 않도록 하고, 본 건은 2019.12월말까지 추가 경정청구를 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

- ① ○○◆지역본부장은 경정청구 시 반영하지 않은 감면 사항을 적용하여 გადა 납부한 취득세 약 63백만(농어촌특별세 등 부가세별도) 원을 환급받을 수 있도록 관할청에 경정청구 하시기 바랍니다. (시 정)